АГЕНТСКИЙ ДОГОВОР

г.Самара 30 марта 2023 г.

ООО «Алфавит», именуемое в дальнейшем «Принципал», в лице Генерального директора Татарских Дмитрия Антоновича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
МКК ООО «Бустра», именуемое в дальнейшем «Агент», в лице Директора Смелова Сергея Борисовича, действующего на основании Устава, заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Принципал поручает, а Агент принимает на себя обязательство за вознаграждение совершить от имени и за счет Принципала комплекс юридических и фактических действий, направленных на заключение, изменение и/или прекращение сделок (договоров оказания услуг, оказываемых Принципалом), а именно:

- Услуга «Кредитный Доктор» (далее – «Услуга»).

Сделки заключаются Агентом на условиях, определяемых Принципалом на своем сайте путем размещения публичной оферты и при предоставлении приобретателю Услуги доступа в Личный кабинет.

1.2. Права и обязанности по сделке, совершенной Агентом во исполнение Договора, возникают у Принципала.

2. ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ АГЕНТСКОГО ПОРУЧЕНИЯ

2.1. Для целей исполнения настоящего Договора Агент размещает на принадлежащем ему сайте информацию об Услуге, а также предоставляет возможность перехода на сайт Принципала и дистанционного подключения посетителей сайта Агента к Услуге.

2.2. Агент принимает в безналичной форме платежи от лиц, заключивших договоры оказания услуг (далее – «Клиенты Принципала»), указанных в п.1.1., а при изменении и/или расторжении указанных договоров оказания услуг – осуществляет возврат Клиентам Принципала денежных средств, в части фактически неоказанных Принципалом Услуг.

2.3. Агент обязуется перечислить Принципалу денежные средства, поступившие от покупателей Услуги (Клиентов Принципала), не позднее пяти рабочих дней после окончания каждого отчетного месяца на основании Акта сверки взаимных задолженностей.

2.4. Все расходы Агента включены в сумму агентского вознаграждения.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Агент обязуется:

3.1.1. Исполнять поручение Принципала в следующие сроки.

- срок начала выполнения поручения – 30 марта 2023г.;
- срок окончания выполнения поручения – 31.12.2023г.

3.1.2. Передать Принципалу все полученное при исполнении поручения на условиях, предусмотренных Договором.

3.1.3. Представить Принципалу отчет об исполнении поручения (далее – «отчет Агента») в письменной форме не позднее 3 рабочих дней после окончания отчетного месяца.

3.1.4. Агент не отвечает перед Принципалом за неисполнение третьим лицом сделки.

3.1.5. Агент обязан исполнить поручение Принципала лично.

3.2. Принципал обязуется:

3.2.1. Предоставить Агенту полную информацию об Услуге, условиях ее оказания и стоимости.

3.2.2. Принять от Агента все полученное по сделкам, заключенным с третьими лицами во исполнение Договора.

3.2.3. Ознакомиться с отчетом Агента и утвердить его либо сообщить Агенту о своих возражениях по отчету в течение двух рабочих дней со дня его получения. При отсутствии возражений со стороны Принципала в указанный срок отчет Агента считается принятым, а Стороны в указанный срок составляют Акт сверки взаимных задолженностей.

3.2.4. Уплатить агентское вознаграждение в соответствии с Договором.

3.2.5. Принципал обязуется не заключать аналогичные агентские договоры с другими агентами.

4. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ АГЕНТА

4.1. Агентское вознаграждение составляет 10% от суммы поступлений от покупателей Услуги, в т.ч. НДС.

4.2. Агент удерживает вознаграждение из денежных средств, которые поступили от Клиентов Принципала и подлежат перечислению Принципалу (п. 2.2., 2.3. Договора) на основании Акта сверки взаимных задолженностей.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. За нарушение срока передачи всего полученного по исполнении поручения Принципал вправе требовать с Агента уплатить неустойку (пени) за каждый день просрочки в размере, определяемом ключевой ставкой ЦБ РФ и суммой своевременно не перечисленных Принципалу денежных средств (п. 2.2., 2.3. Договора).

5.2. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по Договору, обязана возместить другой Стороне причиненный такими нарушениями реальный ущерб, исключая упущенную выгоду.

5.3. Во всех других случаях неисполнения обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством.

6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР)

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, если надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, под которыми понимаются: запретительные действия властей, гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары или другие стихийные бедствия.

6.2. В случае наступления этих обстоятельств Сторона обязана в течение трех рабочих дней уведомить об этом другую Сторону.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСРОЧНОЕ РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

7.1. Договор заключен на срок до 31.12.2023 г. включительно.

7.2. Договор может быть изменен и (или) досрочно расторгнут по соглашению Сторон либо в ином порядке, предусмотренном законодательством.

7.3. Все изменения Договора и дополнения к нему должны быть оформлены письменно и подписаны Сторонами. Соответствующие дополнительные соглашения являются неотъемлемой частью Договора.

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

8.1. Все споры, связанные с заключением, толкованием, исполнением и расторжением Договора, будут разрешаться Сторонами путем переговоров.

8.2. В случае недостижения соглашения в ходе переговоров заинтересованная Сторона направляет претензию в письменной форме, подписанную уполномоченным лицом.

8.3. Претензия направляется любым из следующих способов:

- заказным письмом с уведомлением о вручении;
- курьерской доставкой. В этом случае факт получения претензии подтверждается распиской, которая должна содержать наименование документа и дату его получения, а также фамилию, инициалы, должность и подпись лица, получившего данный документ.

8.4. К претензии должны прилагаться документы, обосновывающие предъявленные заинтересованной Стороной требования (в случае их отсутствия у другой Стороны), и документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего претензию. Указанные документы представляются в форме надлежащим образом заверенных копий. Если претензия направлена без документов, подтверждающих полномочия лица, которое ее подписало, то она считается непредъявленной и рассмотрению не подлежит.

8.5. Сторона, которой направлена претензия, обязана рассмотреть полученную претензию и о результатах уведомить в письменной форме заинтересованную Сторону в течение 3 рабочих дней со дня получения претензии.

8.6. В случае неурегулирования споров в претензионном порядке, а также в случае неполучения ответа на претензию в течение срока, указанного в п. 8.5 Договора, спор передается в арбитражный суд в соответствии с законодательством.

9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Агент: МКК ООО "Бустра" ИНН/КПП 6317102210/631701001, ОГРН 1146317004030 р/сч 40702810229180002011 ФИЛИАЛ "НИЖЕГОРОДСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" к/сч 30101810200000000824 БИК 042202824 Директор _____ / С.Б. Смелов	**Принципал:** ООО «Алфавит», Адрес: 443080, Самарская область, г.Самара, Московское шоссе, д.55, этаж 5, офис 509 ИНН: 6316275718, ОГРН 11216300058523 р/с 40702810110001009433 в АО ТИНЬКОФФ БАНК, БИК 044525974 к/с 30101810145250000974 Генеральный директор «Алфавит» _____ / Татарских Д.А. М.П.